“KELISHILDI”
Xodimlarning vakili
_____ B. Qalandarov

2026-yil 5-fevral

(2026 yil 4-fevraldagi 02-sonli yig‘ilish bayoniga asosan)

“TASDIQLAYMAN”
Qarshi xalqaro universiteti rektori
_____ U. Panjiyev

2026-yil 5-fevral

(2026-yil 30-yanvardagi 07-sonli universitet kengashi bayoniga asosan)

Qarshi xalqaro universitetining
Ichki mehnat tartibi qoidalari

I. Umumiy qoidalar;
II. Mehnat shartnomasini (kontraktini) tuzish, o‘zgartirish va bekor qilish tartibi;
III. Mehnat intizomini ta’minlash va javobgarlik;
IV. Ish vaqti va dam olish vaqti;
V. Mehnat shartnomasi tomonlari o‘rtasidagi nizolarni hal etish.
VI. Xulosa.

“Qarshi xalqaro universiteti” Ma’suliyati cheklangan jamiyati (keyingi o‘rinlarda – Universitet)ning Ichki mehnat tartibi qoidalari (keyingi o‘rinlarda – qoidalar) O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, mehnat to‘g‘risidagi boshqa qonunchilik hujjatlari, Universitet ustaviga hamda mehnatga oid boshqa huquqiy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan bo‘lib, korxona va korxonaning barcha tarkibiy bo‘linmalari xodimlariga nisbatan amal qiladi hamda mehnat shartnomasini tuzish, o‘zgartirish, bekor qilish, ish vaqti va dam olish vaqtidan foydalanish, mehnat intizomini hamda ish beruvchi bilan xodim o‘rtasida yuzaga keladigan boshqa huquqiy munosabatlarini tartibga soladigan asosiy me’yoriy hujjat bo‘lib hisoblanadi.

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Mazkur Qoidalar Qarshi xalqaro universiteti (bundan keyin - **Ish beruvchi**) va mehnat shartnomasi asosida ishlayotgan barcha xodimlarga tadbiq etiladi.

2. Xodim – belgilangan yoshga etgan, mehnat munosabatlari subyekti bo‘lgan va ish beruvchi bilan qonunchilikka muvofiq mehnat shartnomasini tuzgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarosi, chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo‘lmagan shaxs.

3. Qoidalar Universitetning xodimlarning vakili bilan kelishib tasdiqlangan kundan boshlab kuchga kiradi va Universitet miqyosida qo‘llaniladi.

4. Qoidalarga rioya qilish ish beruvchilar va xodimlar uchun majburiy hisoblanadi, uni bajarmaslik qonunchilikda belgilangan tartibda javobgarlikka tortishga asos bo‘ladi. Qoidalarga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish ularni qabul qilish uchun belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

5. Ish beruvchining majburiyatlari:

mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga, mehnat shartnomalari shartlariga rioya etishi;

xodimlarni mehnat shartnomasida shartlashilgan ish bilan ta’minlashi;

xodimlarni ishga qabul qilishda, mehnat jarayonida va xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilishda Mehnat kodeksining mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash to‘g‘risidagi talablari buzilishiga yo‘l qo‘ymasligi;

majburiy mehnat va bolalar mehnatining og‘ir shakllari qo‘llanilishiga yo‘l qo‘ymasligi;

mehnatni muhofaza qilish normativ talablariga muvofiq bo‘lgan mehnat xavfsizligini va shart-sharoitlarini ta'minlashi;

xodimlarni o‘z mehnat majburiyatlarini bajarishi uchun zarur bo‘lgan asbob-uskunalar, asboblar, texnik hujjatlar va boshqa vositalar bilan ta'minlashi;

xodimlarga berilishi lozim bo‘lgan ish haqini Mehnat kodeksining 253-moddasida, Jamiyat jamoa shartnomasiga, ichki mehnat tartibi qoidalariga, boshqa ichki hujjatlarga, mehnat shartnomalariga muvofiq belgilangan muddatlarda to‘liq hajmda to‘lashi;

Mehnat kodeksida belgilangan tartibda jamoa muzokaralarini olib borishi, shuningdek jamoa shartnomasini tuzishi;

xodimlarning vakillariga jamoa kelishuvini va jamoa shartnomasini tuzish hamda ularning bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan to‘liq va ishonchli axborotni taqdim etishi;

xodimlarni ularning birlashish huquqi to‘g‘risida xabardor qilishi;

xodimlarni ishga qabul qilayotganda xodimlarni o‘z mehnat faoliyati bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan, ichki hujjatlar – mazkur Qoidalar, jamoa shartnomasi, shuningdek, Jamiyatning amaldagi tartiblari hamda maxfiy ma'lumotlarni (Jamiyat siri, shaxsga doir ma'lumotlar, tijorat siri) va maxfiy axborotdan iborat ma'lumotlar ro‘yxati (tegishliligi bo‘yicha) bilan imzo qo‘ydirib tanishtirishi;

davlat mehnat inspektorlarining, shuningdek mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga rioya etilishi ustidan tekshiruv va nazoratni amalga oshirish vakolatiga ega bo‘lgan boshqa davlat organlari mansabdor shaxslarining qonuniy ko‘rsatmalarini o‘z vaqtida bajarishi;

xodimlar davlat organlaridagi saylab qo‘yiladigan lavozimlarga saylanganligi tufayli ularning ish joyi saqlanib qolgan hollarda ushbu ish beruvchi ilgari mehnat shartnomasini bekor qilgan xodimlarni ishga qabul qilishi;

tegishli kasaba uyushmasi organlarining, xodimlar tomonidan saylangan boshqa vakillarning mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikning va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarning aniqlangan qoidabuzarliklari haqidagi ko‘rsatmalari hamda taqdimnomalarini o‘z vaqtida ko‘rib chiqishi, aniqlangan qoidabuzarliklarni bartaraf etish bo‘yicha choralar ko‘rishi va ko‘rilgan choralar to‘g‘risida mazkur organlar hamda vakillarga xabar qilishi;

xodimlarning o‘z mehnat majburiyatlarini bajarishi bilan bog‘liq bo‘lgan maishiy ehtiyojlari ta’minlanishini amalga oshirishi;

kurslar va treninglarga yuborish orqali xodimlarni rivojlantirish va ularning kasbiy mahoratini oshirishga ko‘maklashish;

xodimlarning ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalardan va kasb kasalliklaridan majburiy davlat ijtimoiy sug‘urtasini, shuningdek ish beruvchining fuqarolik javobgarligi majburiy sug‘urtasini ta’minlashi;

o‘z mehnat majburiyatlarini bajarganligi munosabati bilan xodimlarga yetkazilgan moddiy zararning o‘rnini mehnat qonunchiligida belgilangan tartibda hamda shartlarda qoplashi;

mehnat shartnomalarini, shuningdek ularga doir o‘zgartish va qo‘shimchalarni O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda «Yagona milliy mehnat tizimi» idoralararo dasturiy-apparat majmuida o‘z vaqtida ro‘yxatga olishi shart.

Ish beruvchining zimmasida mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka, mehnat to‘g‘risidagi boshqa huquqiy hujjatlarga va mehnat shartnomasiga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo‘lishi mumkin.

6. Xodimning majburiyatlari:

mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarga, mehnat shartnomalari shartlariga rioya etishi;

mehnat shartnomasi bilan o‘z zimmasiga yuklatilgan mehnat majburiyatlarini halol, og‘ishmay shuningdek to‘liq, o‘z vaqtida va vijdonan bajarish, mehnat intizomiga rioya qilish, ish beruvchining asosli farmoyish va buyruqlarini o‘z vaqtida va sifatli ijro etish;

ichki mehnat tartibiga rioya etishi;

mehnat intizomiga rioya etishi;

belgilangan mehnat normalarini bajarishi;

mehnatni muhofaza qilish talablariga, texnologiya intizomiga, mehnat xavfsizligi va ishlab chiqarish sanitariyasi qoidalariga rioya etishi;

ish beruvchi (Universitet)ning mol-mulkiga (shu jumladan uchinchi shaxslarning ish beruvchida turgan mol-mulkiga, agar ish beruvchi ushbu mol-mulkning but saqlanishi uchun javobgar bo‘lsa) nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo‘lishi;

ish beruvchiga yetkazilgan moddiy zararning o‘rnini Mehnat kodeksida 337-moddasida belgilangan tartibda va doirada qoplashi;

insonlarning hayoti va sog‘lig‘iga, ish beruvchining mol-mulki (shu jumladan uchinchi shaxslarning ish beruvchida bo‘lgan mol-mulkiga, agar ish beruvchi ushbu mol-mulkning but saqlanishi uchun javobgar bo‘lsa) but saqlanishiga tahdid soladigan vaziyat yuzaga kelganligi to‘g‘risida ish beruvchiga yoki bevosita rahbarga darhol xabar qilishi;

mehnat faoliyati samaradorligini yuksaltirishga, ishlar (xizmatlar) sifati yaxshilanishiga, mehnat unumdorligi oshishiga, resurslar iqtisod qilinishiga ko‘maklashish, o‘z hamkasblarining mehnat faoliyatidagi ilg‘or tajribalaridan foydalanish;

mehnat jamoasining a’zolari, va ish jarayonida shaxslar bilan xushmuomalada bo‘lish;

hujjatlar, moddiy boyliklar, ruxsatnoma hamda konfidensial ma’lumotlarni (Jamiyat siri, shaxsga doir ma’lumotlar, tijorat siri) va boshqa maxfiy axborotni o‘z ichiga olgan boshqa xizmat hujjatlarini saqlashda belgilangan tartiblarga rioya etish;

Jamiyat xodimlarining ahloq-odob qoidalari, tashqi ko‘rinishiga doir me’yoriy hujjat talablarini bajarish;

boshqa xodimlarning o‘z mehnat majburiyatlarini bajarishiga to‘sqinlik qiluvchi harakatlarni sodir etmasligi shart.

Xodimning zimmasida mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikka, mehnat to‘g‘risidagi boshqa huquqiy hujjatlarga va mehnat shartnomasiga muvofiq boshqa majburiyatlar ham bo‘lishi mumkin.

2-bob. Mehnat shartnomasini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilish tartibi

7. Xodim va ish beruvchi o‘rtasidagi mehnat munosabatlari mehnat to‘g‘risidagi qonunlar va boshqa normativ hujjatlarga binoan yozma ravishda tuzilgan mehnat shartnomasi bilan tartibga solinadi.

8. Ish beruvchi erishilgan kelishuvni hisobga olib, ishga qabul qilinuvchi nomzod bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzadi.

Mehnat shartnomasini tuzish, o‘zgartirish va bekor qilish jarayonida O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi, Jamoa shartnomasi va Universitetning ichki mehnat tartibi qoidalariga qat’iy amal qilish, kafolatlar va kompensasiyalar berish majburiyatini oladi.

9. Ishga qabul qilish ish beruvchiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri murojaat qilish yoki mehnat bo‘yicha tegishli idoralar orqali amalga oshiriladi.

10. Ishga qabul qilishga o‘n olti yoshdan boshlab ruxsat beriladi. O‘n sakkiz yoshga yetmagan shaxslarni ishga qabul qilish O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi talablarga rioya etgan holda amalga oshiriladi. Yoshlarni mehnatga tayyorlash uchun ishga umumta’lim maktablari, o‘rta maxsus, kasb-hunar o‘quv yurtlarining o‘quvchilarini ularning sog‘lig‘i va ma’naviy rivojlanishiga zarar yetkazmaydigan, ta’lim olish jarayonini buzmaydigan, o‘qishdan bo‘sh vaqtda yengil mehnatni bajarish uchun ular o‘n besh yoshga to‘lganidan keyin ota-onasidan birining yoki ota-onasining o‘rnini bosuvchi shaxslardan birining yozma roziligi bilan qabul qilishga ruxsat beriladi.

11. Universitetda mavjud lavozimga mazkur lavozim yo‘riqnomasida belgilangan talablarga javob beradigan shaxslar tayinlanadilar.

12. Tegishli ma’lumotga, kasbiy tayyorgarlikka, ma’naviy-axloqiy fazilatlarga ega bo‘lgan shaxslar Universitetda pedagogik faoliyat bilan shug‘ullanish huquqiga ega.

13. Pedagog xodimlarni Universitetga kafedra mudiri, professor, dosent, katta o‘qituvchi, o‘qituvchi (assistent), stajyor-o‘qituvchi lavozimlariga ishga qabul qilish O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan nizomga muvofiq tanlov asosida amalga oshiriladi.

14. Universitetning rektoriga tanlov o‘tkazilguniga qadar kafedra mudiri vakant lavozimi bo‘yicha vazifalarni bajarishni kafedraning yetakchi o‘qituvchilaridan birining yoki tegishli fakultet dekanining zimmasiga yuklatishga ruxsat beriladi.

15. Universitetga soatbay haq to‘lanishi shartlari asosida o‘qituvchilik ishiga kirayotgan shaxslar tanlovsiz, oliy ta’lim tashkiloti rahbarining buyrug‘i bilan ishga qabul qilinadi.

16. Universitetning pedagog xodimlariga haftasiga **o‘ttiz olti soat**dan ortiq bo‘lmagan ish vaqtining qisqartirilgan davomiyligi belgilanadi va yillik uzaytirilgan mehnat ta’tili beriladi. Pedagog xodimlar ish vaqtining aniq davomiyligi va yillik uzaytirilgan mehnat ta’tilining davomiyligi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan Ijtimoiy-mehnat masalalari bo‘yicha respublika uch tomonlama komissiyasi bilan kelishilgan holda belgilanadi.

17. Jamiyat mehnatga haq to‘lash uchun mavjud mablag‘lar doirasida mustaqil ravishda lavozim maoshlariga tabaqalashtirilgan ustamalar belgilashga hamda mehnatga haq to‘lash va uni rag‘batlantirishning turli shakllarini qo‘llashga haqli.

18. Ishga qabul qilinayotganda ishga kiruvchi quyidagi hujjatlarni taqdim etishi shart:

Shaxsini tasdiqlovchi hujjat (pasport, ID card yoki uning o‘rnini bosuvchi hujjat) va o‘n olti yoshga etmagan shaxslar esa - tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnoma;

Chet el fuqarolari, pasportdan tashqari, O‘zbekiston Respublikasida yashash guvohnomasini taqdim etishlari shart. Fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar esa fuqaroligi yo‘q shaxsning guvohnomasi va O‘zbekiston Respublikasida yashash uchun guvohnomani taqdim etadilar;

Ishga birinchi marta kirayotgan shaxslardan va mehnat daftarchasi ma’lumotlari “Yagona milliy mehnat tizimi” idoralararo dasturiy tizimi orqali olish imkoniyati mavjud bo‘lgan shaxslardan tashqari boshqa shaxslar mehnat daftarchasini taqdim etadilar. O‘rindoshlik asosida ishga kirayotgan shaxs mehnat daftarchasining o‘rniga asosiy ish joyidan ma’lumotnoma taqdim etishi lozim;

Harbiy bilet (harbiy xizmatga majburlar uchun) yoki harbiy hisobda turganlik haqidagi guvohnoma (chaqiriluvchilar uchun);

Ma’lumoti haqida diplom yoxud mazkur ishni bajarish huquqini beradigan guvohnoma yoki boshqa tegishli hujjat;

Ish beruvchi ishga kirayotgan shaxsdan boshqa hujjatlarni talab qilishga haqli emas (qonunchilikda ko‘zda tutilgan boshqa hollar bundan mustasno).

Universitetning bolalarni o‘qitish yoki tarbiyalash bilan bevosita shug‘ullanuvchi pedagog xodimlari va boshqa xodimlari O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlanadigan tartibda dastlabki tarzda (ishga qabul qilish chog‘ida) va davriy (ish jarayonida) majburiy tibbiy ko‘riklardan o‘tadi.

15. Quyidagi hollarda ishga qabul qilishga yo‘l qo‘yilmaydi:

mazkur Qoidalarning 14-bandida ko‘rsatilgan hujjatlar bo‘lmaganda;

o‘n besh yoshga to‘lmagan shaxslar;

tibbiy ko‘rikdan o‘tish lozim bo‘lgan hollarda tibbiy ko‘rikdan o‘tmagan shaxslar, shuningdek, tibbiy xulosaga muvofiq mazkur ishni bajarishga sog‘lig‘ining holati yo‘l qo‘ymaydigan xodimlar;

sud hukmiga ko‘ra muayyan lavozimni egallash yoki uning bajarishi taqiqlangan ishda muayyan faoliyat bilan shug‘ullanish huquqidan mahrum qilingan shaxslar;

pasport yoki shaxsini tasdiqlovchi boshqa hujjati haqiqiy bo‘lmasa;

qonunchilikda ko‘zda tutilgan boshqa hollarda;

O‘zaro yaqin qarindosh yoki quda-anda bo‘lgan shaxslar, agarda ulardan biri ikkinchisiga bevosita bo‘ysunib yoki uning nazorati ostida xizmat qiladigan bo‘lsa (ota-onalar, aka-ukalar, opa-singillar, o‘g‘il va qizlar, er-xotinlar, shuningdek, er-xotinlarning ota-onalari, aka-ukalari, opa-singillari va bolalari).

16. Tomonlarining o‘zaro kelishuviga ko‘ra mehnat shartnomasida quyidagilar belgilab olinadi:

ish joyi — xodim shartnomada shart qilib ko‘rsatilgan mehnat vazifasiga ko‘ra mehnat faoliyatini amalga oshiradigan ish beruvchi (tashkilot, uning alohida bo‘linmasi yoki jismoniy shaxs), shuningdek xodim mehnat qilishi kerak bo‘lgan joy;

mehnat vazifasi — muayyan kasb, mutaxassislik, malaka yoxud lavozim bo‘yicha ish, shuningdek xodimga topshiriladigan ishning aniq turi;

ishning boshlanish sanasi — xodim mehnat shartnomasida shart qilib ko‘rsatilgan ishni bajarishga kirishishi kerak bo‘lgan kalendar sana;

mehnatga haq to‘lash shartlari (shu jumladan xodimning tarif stavkasi yoki maoshi miqdori, qo‘shimcha to‘lovlar, ustamalar va rag‘batlantiruvchi to‘lovlar);

xodim bilan muddatli mehnat shartnomasi tuzilgan taqdirda mehnat shartnomasining muddati, shuningdek ushbu Kodeksga yoki boshqa qonunlarga muvofiq muddatli shartnomani tuzish uchun asoslar;

ish vaqti va dam olish vaqti rejimi, agar bu xodim uchun ushbu rejim mazkur ish beruvchida mehnat faoliyatini amalga oshiradigan xodimlar uchun nazarda tutilgan ish vaqtining va dam olish vaqtining umumiy rejimidan farq qiladigan bo‘lsa;

ish joyidagi mehnat sharoitlarining xususiyatlari ko‘rsatilgan holda normal sharoitlardan farq qiladigan sharoitlardagi ish uchun kafolatlar va kompensasiyalar, agar xodim mazkur ishga qabul qilinayotgan bo‘lsa;

zarur bo‘lgan hollarda ishning xususiyatini belgilaydigan shartlar (ko‘chma, sayyor, yo‘ldagi, ishning boshqa xususiyati);

mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda nazarda tutilgan hollarda boshqa shartlar.

Mehnat shartnomasida mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilanganiga nisbatan xodimning holatini yomonlashtirmaydigan qo‘shimcha shartlar, shu jumladan quyidagi shartlar nazarda tutilishi mumkin:

ish joyini aniqlashtirish (tarkibiy bo‘linma va uning joylashgan yeri ko‘rsatilgan holda) va (yoki) ish joyi to‘g‘risida;

ishga qabul qilish chog‘idagi dastlabki sinov haqida;

bir necha kasbda (lavozimda) ishlaganlik to‘g‘risida;

davlat sirlarini va qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sirni oshkor qilmaslik haqida;

agar o‘qitish ish beruvchining mablag‘lari hisobidan olib borilgan bo‘lsa, xodimning o‘qishdan keyin shartnomada belgilangan muddatdan kam bo‘lmagan muddatni ishlab berish majburiyati to‘g‘risida;

xodimni qo‘shimcha sug‘urta qilish turlari va shartlari haqida;

xodimga va uning oila a’zolariga taqdim etiladigan ijtimoiy-maishiy sharoitlar to‘g‘risida;

xodimning ish sharoitlariga nisbatan qo‘llaniladigan xodimning va ish beruvchining mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda hamda mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda belgilangan huquqlari va majburiyatlarini aniqlashtirish haqida.

18. Xodimning va ish beruvchining mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda belgilangan biror-bir huquqlari va (yoki) majburiyatlarining mehnat shartnomasiga kiritilmasligi ushbu huquqlarni amalga oshirishni yoki bu majburiyatlarni bajarishni rad etish sifatida ko‘rib chiqilishi mumkin emas.

19. Mehnat shartnomasida ko‘zda tutilgan mehnat shartlari darajasi qonunchilikda, tarmoq kelishuvida, shuningdek jamoa shartnomasida, amaldagi ichki me’yoriy hujjatlarda (ichki mehnat tartibi qoidalari, mehnatga haq to‘lash to‘g‘risidagi nizom, mukofotlash to‘g‘risidagi nizom va boshqalar) belgilangan darajadan past bo‘lishi mumkin emas.

20. Agar mehnat shartnomasida uning amal qilish muddati ko‘rsatilmagan bo‘lsa, u nomuayyan muddatga tuzilgan deb hisoblanadi.

Mehnat kodeksining 112-moddasida ko‘rsatilgan hollarda muddatli mehnat shartnomasi tuziladi, Kodeksning 113-moddasida ko‘rsatilgan hollarda esa muddatli mehnat shartnomasi tuzilishi mumkin.

21. Ishga qabul qilinayotgan har bir xodim (shu jumladan, o‘rindoshlik asosida) bilan mehnat shartnomasi bir xil kuchga ega bo‘lgan, kamida ikki nusxada yozma shaklda tuziladi, ular tomonlarning har biriga saqlash uchun topshiriladi.

Mehnat shartnomasi xodim va Ish beruvchining (Rahbar yoki u vakolat bergan o‘rinbosar) imzolari hamda Universitet muhri bilan tasdiqlanadi. Mehnat shartnomasining ish beruvchida qoladigan nusxasi xodimlar bilan ishlash xodimlarida saqlanadi;

Xodimning talabiga ko‘ra mehnat shartnomasi u bilgan tilda tuziladi va davlat tilida tuzilgan shartnoma nusxasi bilan bir xil yuridik kuchga ega bo‘ladi.

Xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasi tomonlar imzolagan paytdan boshlab kuchga kiradi. Xodim mehnat shartnomasida ko‘rsatilgan kundan boshlab mehnat majburiyatlarini bajarishga kirishadi. Agar unda ishning boshlanish sanasi ko‘rsatilmagan bo‘lsa, xodim shartnoma imzolangan kundan keyingi ish kunidan kechiktirmay ishga tushishi kerak.

Mehnat shartnomasi tuzilganidan keyin ish beruvchi mehnat shartnomasining mazmuniga aniq muvofiqlikda ishga qabul qilish to‘g‘risida buyruq chiqaradi va xodimga ma’lum qilinib, tilxat olinadi.

22. Ish beruvchi quyidagi hollarda ishga qabul qilishdan bosh tortishga haqli emas:

mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash to‘g‘risidagi talablarni buzish;

ish beruvchi tomonidan ishga taklif etilgan shaxslarni ishga qabul qilmaslik;

ish beruvchi qonunga muvofiq mehnat shartnomasini tuzishi shart bo‘lgan shaxslarni (ish o‘rinlarining belgilangan eng kam soni hisobiga ishga yuborilgan shaxslarni, ish beruvchi alohida asoslar bo‘yicha mehnat shartnomasini bekor qilgan shaxslarni, ular qayta ishga qabul qilingan taqdirda va boshqalarni) ishga qabul qilmaslik;

homiladorlik yoki farzandlar borligi bilan bog‘liq sabablarga ko‘ra ishga qabul qilmaslik;

sudlanganligi, shu jumladan tugallangan va olib tashlangan sudlanganligi sababli shaxslarni ishga qabul qilmaslik, bundan qonunchilikda nazarda tutilgan hollar mustasno, yoxud shaxslarni ularning yaqin qarindoshlari sudlanganligi, shu jumladan tugallangan sudlanganligi munosabati bilan ishga qabul qilmaslik;

qonunchilikda nazarda tutilgan boshqa hollarda.

23. Xodim ish beruvchidan ishga qabul qilish rad etilganligining sabablarini yozma ravishda asoslashni talab qilishga haqlidir. Yozma talab qilinganda Ish beruvchi uch kun ichida unga yozma asos ko‘rsatishi shart. Ishga qabul qilish g‘ayriqonuniy ravishda rad etilganda xodim sudga shikoyat qilishga haqlidir.

24. Ishga qabul qilish paytida mehnat shartnomasida dastlabki sinov to‘g‘risidagi shart belgilanishi mumkin. Bunday hollarda sinov sharti ishga qabul qilish to‘g‘risidagi buyruqda aks ettiriladi. Biroq dastlabki sinov bilan ishga qabul qilingan xodimning mehnat daftarchasida dastlabki sinov to‘g‘risidagi shartlar ko‘rsatilmagan holda ishga qabul qilish to‘g‘risida yoziladi.

Dastlabki sinov muddati Mehnat kodeksining 130-moddasiga asosan uch oydan, ayrim toifa xodimlarga olti oydan oshmaydigan muddatga belgilanishi mumkin. Dastlabki sinov muddatining aniq davomiyligi (uch oy va olti oy doirasida) mehnat shartnomasi tomonlarining kelishuvi bo‘yicha belgilanadi. Tomonlar sinov muddati belgilangan davrda ish beruvchi ham, xodim ham mehnat shartnomasini bekor qilib, bu haqda boshqa tomonni uch kun oldin yozma ravishda ogohlantirishga haqlidir. Bunda ish beruvchi sinovning qoniqarsiz natijasi bo‘yicha ishonchli asoslarga ega bo‘lishi kerak. Xodim ishni davom ettirishdan bosh tortish sababini ish beruvchiga tushuntirishga majbur emas.

Agar tomonlar tarafidan belgilangan sinov muddati tugaguniga qadar tomonlarning birortasi mehnat shartnomasini bekor qilish to‘g‘risida ma'lum qilmasa, shartnomaning amal qilishi davom etadi;

Xodim uzrli sabablar bilan (vaqtinchalik mehnatga layoqatsizlik, harbiy yig‘inlarda qatnashish, donorlik vazifalarini bajarish, sud maslahatchisi sifatida sudda qatnashish va h.k.) ishda bo‘lmagan davrlar dastlabki sinov muddatiga kiritilmaydi;

Dastlabki sinov sharti bilan ishga qabul qilingan xodim boshqa xodimlar bilan baravar mehnat qonunchiligida belgilangan barcha huquqlardan foydalanadi va javobgar bo‘ladi.

25. Quyidagilar ishga qabul qilinganda dastlabki sinov belgilanmaydi:

homilador ayol, uch yoshga to‘lmagan bolasi bor ayol yoki uch yoshga to‘lmagan bolani yolg‘iz o‘zi tarbiyalayotgan ota (vasiy);

zaxiraga qo‘yiladigan ish o‘rinlariga ishga joylashtirish uchun yuborilgan aholining ijtimoiy ehtiyojmand toifalaridan bo‘lgan shaxslar;

davlat grantlari asosida o‘qigan va oliy ta’lim tashkilotini tamomlagan kundan e'tiboran uch oy ichida yo‘llanma bo‘yicha olingan mutaxassisligiga doir ishga kirayotgan oliy ta’lim tashkilotlarining bitiruvchilari;

tegishli ta’lim tashkilotini tamomlagan kundan e’tiboran bir yil ichida birinchi bor ishga kirayotganda olingan mutaxassisligi bo‘yicha mustaqil ravishda ishga joylashayotgan umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, professional va oliy ta’lim tashkilotlarining bitiruvchilari;

o‘zi bilan olti oygacha muddatga mehnat shartnomasi tuzilayotgan xodimlar;

o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxslar;

ishga qaytadan qabul qilingan taqdirda ish beruvchi ilgari qaysi xodimlar bilan mehnat shartnomasini alohida asoslar bo‘yicha bekor qilgan bo‘lsa, o‘sha shaxslar;

ishlab chiqarishda o‘qitish shartnomasi bo‘yicha ushbu ish beruvchida o‘qishni o‘tagan o‘quvchilar;

26. Ishga birinchi marta kirgan va Universitetda besh kundan ortiq ishlagan xodimlarga ish beruvchi mehnat daftarchalarini yuritishi shart (o‘rindoshlar bundan mustasno);

Xodimlar bilan ishlovchi mutaxasisilar etti kunlik muddatdan kechiktirmay xodimning mehnat daftarchasiga tegishli yozuvni kiritishlari va u kiritilishi kerak bo‘lgan shaxsiy varaqa-T-2 shakliga imzo qo‘ydirgan holda yozuvning mehnat daftarchasidagi yozuv bilan aniq muvofiqligini tanishtirishlari shart.

Xodimning xohishiga qarab mehnat daftarchasiga Universitet ichida o‘rindoshlik bo‘yicha ishga qabul qilish to‘g‘risidagi buyruq yoki boshqa joyda o‘rindoshlik bo‘yicha ishlash to‘g‘risidagi ma’lumotnoma asosida o‘rindoshlik bo‘yicha ishlash davrlari to‘g‘risidagi yozuv kiritiladi.

Universitet tomonidan berilgan ma’lumotnoma asosida Universitet xodimi o‘rindoshlik bo‘yicha boshqa joyda ishlashi mumkin.

27. Ish beruvchi va uning manfaatlarini himoya qiladigan boshqa mansabdor shaxslar xodimdan uning mehnat majburiyatlariga kirmaydigan ishlarni bajarishni, qonunga zid harakatlarni sodir etishni, shuningdek, xodimning yoki boshqa shaxslarning hayoti va sog‘ligini xavf ostiga qo‘yadigan, or-nomusi va sha'nini kamsitadigan harakatlar sodir etishni talab qilishga haqli emaslar.

28. Quyidagi hollarda va tartibda ish beruvchi xodimning roziligidan qat’iy nazar mehnat shartlarini o‘zgartirishga yo‘l qo‘yiladi:

Ish beruvchi, agar mehnat shartlarini saqlashning imkoni bo‘lmasa yoki bunday o‘zgarishlarni texnologiyadagi, xizmat ko‘rsatish va mehnatni tashkil etishdagi, xodimlar sonini yoki ish tarzini o‘zgartirishga olib kelgan ishlar (mahsulot, xizmatlar) hajmini qisqartirishdagi o‘zgarishlar belgilangan bo‘lsa, ularni o‘zgartirishga haqlidir. Mehnat shartlarini keyingi o‘zgartirish to‘g‘risida xodim kamida ikki oy oldin yozma ravishda,

tilxat bergan holda ogohlantirilishi kerak. Bu muddatni qisqartirishga faqat xodimning roziligi bilan yo‘l qo‘yiladi (mehnat kodeksi 137-modda).

Bunday holda mehnat shartnomasini bekor qilishga quyidagi majburiy shartlar mavjud bo‘lgandagina yo‘l qo‘yiladi:

agar xodim mehnatning yangi shart-sharoitida ishlashni davom ettirishga rozi bo‘lmasa;

agar Universitetda mehnatning avvalgi shart-sharoitini saqlab qolish imkoni bo‘lmasa.

29. Xodim qonunchilikda ko‘zda tutilgan hollarda mehnat shartlarini o‘zgartirishni yozma ravishda talab qilishga haqlidir (homilador ayol yoki o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bitta yoki undan ortiq (o‘n olti yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan) bolalarni tarbiyalayotgan yolg‘iz ota, yolg‘iz ona (beva erkak, beva ayol, nikohdan ajrashgan)larga va muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarning xotinlariga ularning iltimosiga ko‘ra to‘liq bo‘lmagan ish kunini yoki to‘liq bo‘lmagan ish haftasini belgilash, tibbiy xulosaga ko‘ra homilador ayol, tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasi tavsiyalariga ko‘ra nogironligi bo‘lgan shaxslarga ish hajmini kamaytirish va h.k.. Ish beruvchi xodimning talabini uch kun ichida ko‘rib chiqishi shart. Talabni qondirishdan bosh tortilgan taqdirda ish beruvchi xodimga bosh tortish sababini ma’lum qilishi shart.

30. Ish beruvchi xodimni faqat uning roziligi bilan boshqa doimiy yoki vaqtinchalik ishga o‘tkazishi mumkin.

Ishlab chiqarish zaruriyati yoki bekor turib qolish munosabati bilan xodimni mehnat shartnomasida shart qilib ko‘rsatilmagan boshqa ishga uning roziligisiz, ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra vaqtincha o‘tkazishga yo‘l qo‘yiladi.

Bunda xodim sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra qarshi ko‘rsatma bo‘lgan boshqa ishga o‘tkazilishi mumkin emas. Bekor turib qolish sababli xodimni pastroq malaka talab etiladigan ishga vaqtincha o‘tkazishga xodimning yozma roziligi bilan yo‘l qo‘yiladi.

31. Ish jarayonlarini hisobga olgan holda, xodim vaqtincha boshqa ishga o‘tkazish to‘g‘risida, agar zarurat bo‘lsa yoki bo‘sh qolganligi munosabati bilan, ish beruvchining talabini bajarishi lozim, chunonchi:

ish vaqtidagi avariya, baxtsiz xodisalar, tabiiy ofat hamda bo‘shligi (vakant) oqibatlarini bartaraf etish va bekor qilish;

kasalligi, mehnat ta'tili yoki uzoq xizmat safaridaligi sababli joyida bo‘lmagan xodimni lavozimini vaqtincha egallash.

32. Tomonlarning kelishuviga binoan ishga qabul qilish paytida ham, undan keyin ham xodim tomonidan asosiy ish bo‘yicha vazifalardan tashqari kasblar (lavozimlar)ni o‘rindoshlik asosida olib borish, xizmat ko‘rsatish hududini kengaytirish, bajariladigan ishlar hajmini ko‘paytirish (bundan keyin - kasblarni o‘rindoshlik asosida olib borish) tartibida qo‘shimcha majburiyatlarni bajarishi kelishib olinishi mumkin.

Ko‘rsatilgan ishlarni xodim asosiy ish uchun ajratilgan vaqtda bajaradi. Ularni bajarish tartibi va mehnatga haq to‘lash miqdori jamoa shartnomasi va tomonlarning kelishuvi bilan belgilanadi.

Kasblarni birga olib borish tartibida ishlarni bajarishning qancha davom etishi muayyan muddatga ham, uni cheklamasdan ham shartlab qo‘yilishi mumkin.

Shartlangan muddat tugaganidan so‘ng kasblarni birga olib borish xususida mazkur xodim bilan belgilangan shartlar bekor qilinadi.

Kasblarni o‘rindoshlik asosida olib borish va uni bekor qilish mehnat shartnomasida aks ettiriladi va ish beruvchining tegishli buyrug‘i bilan rasmiylashtiriladi.

33. Xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasi Mehnat kodeksining 155-moddasida, bundan tashqari, ushbu Kodeks yoxud boshqa qonunlar alohida toifadagi xodimlar bilan tuzilgan mehnat shartnomalarida mehnatga oid munosabatlarni tugatishning qo‘shimcha asoslari to‘g‘risidagi shartni nazarda tutish imkoniyatini mustahkamlaydigan hollarda mehnat shartnomasida nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha bekor qilinishi mumkin.

34. Mehnat kodeksining 157-moddasiga muvofiq mehnat shartnomasi ish beruvchi va xodim o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra bekor qilinishi mumkin. Mehnat shartnomasi mazkur asos bo‘yicha bekor qilinadigan sana xodim va ish beruvchi o‘rtasidagi kelishuvga binoan belgilanadi. Bunda taraflar o‘rtasida mehnat shartnomasini bekor qilishga doir qo‘shimcha kelishuv yozma shaklda rasmiylashtiriladi, unda mehnat shartnomasi bekor qilinadigan sana, qo‘shimcha kelishuv tuzilgan sana va taraflarning rekvizitlari ko‘rsatilishi shart.

35. Xodim mehnat qonunchiligiga muvofiq va mazkur qoidalarning tegishli bandida belgilangan tartibda o‘z tashabbusi bilan mehnat shartnomasini Mehnat kodeksining 160-moddasiga muvofiq bekor qilishga haqlidir.

Xodim o‘zining mehnat shartnomasini bekor qilish to‘g‘risidagi tegishli arizani ish beruvchiga yoki xodimlar bilan ishlash bo‘yicha mas’ul xodimga (ish beruvchi tomonidan belgilangan boshqa joyga) topshirish yo‘li bilan o‘n to‘rt kun kun oldin ish beruvchini yozma ravishda ogohlantirishga majburdir.

O‘z tashabbusiga ko‘ra bekor qilinganda ish beruvchini ogohlantirishning boshqa muddatlari quyidagilarga nisbatan alohida tartibda belgilab qo‘yilgan:

Mehnat kodeksining 489-moddasiga asosan tashkilot rahbari ikki oy, uning o‘rinbosarlari, tashkilotning bosh buxgalteri va tashkilot alohida bo‘linmasining rahbari esa bir oy avval

Mehnat kodeksining 494-moddasiga asosan mavsumiy xodimlar uch kadendar kun oldin.

Hatto tomonlar kelishilgan taqdirda ham bu muddatni uzaytirishga yo‘l qo‘yilmaydi. Tomonlar kelishilgan taqdirda muddatni kamaytirish (qisqartirish) mumkin. Bunday arizani Jamiyatda belgilangan tartibda topshirish mumkin bo‘lmagan holda xodim o‘zi ishda bevosita bo‘ysungan mansabdor shaxsga topshirishga haqlidir.

Xodim tomonidan berilgan ariza u berilgan kundan keyingi kundan kechiktirmay Jamiyat rahbariyatiga (mehnat shartnomasini bekor qilish huquqiga ega bo‘lgan mansabdor shaxsga) topshiriladi.

Xodimning arizasi uzrli sabablar bo‘yicha ishni davom ettirish mumkin bo‘lmagan hollarda ish beruvchiga shu kunning o‘zida beriladi va ish beruvchi mehnat shartnomasini arizada ko‘rsatilgan muddatda bekor qilishga majburdir.

Uzrli sabablarga quyidagilar kiradi:

o‘quv yurtlariga o‘qishga qabul qilinish;

yoshga doir nafaqaga chiqish;

saylanadigan lavozimga saylanish;

xodim yoki uning yaqin qarindoshlarining TIEK (tibbiy-ijtimoiy ekspert komissiyasi), TMK (tibbiy-maslahat komissiyasi) tomonidan berilgan tibbiy xulosaga ko‘ra parvarishga muhtoj bo‘lgan xodim salomatligining holati;

mazkur ishni davom ettirish mumkin emasligini belgilaydigan boshqa uzrli sabablar.

Qonun bilan belgilangan ogohlantirish muddati xodim bilan Jamiyat rahbari (mehnat shartnomasini bekor qilish huquqiga ega bo‘lgan mansabdor shaxs) o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra qisqartirilishi mumkin, bunday holatda xodimning arizasida mehnat shartnomasini bekor qilishning aniq sanasini ko‘rsatgan va mehnat shartnomasini bekor qilish huquqiga ega bo‘lgan shaxsning tegishli ruxsati (vizasi) ko‘rinishida aks ettirilishi kerak.

Mazkur bandda ko‘rsatilgan shaxslardan tashqari boshqa mansabdor shaxslar, shu jumladan, mazkur xodim mehnat qiladigan tarkibiy bo‘linmalarning rahbarlari ham ogohlantirish muddatini qisqartirish to‘g‘risida qaror qabul qilishga haqli emaslar.

Mehnat shartnomasini bekor qilish to‘g‘risidagi arizani xodim istalgan vaqtda, shu jumladan, vaqtincha mehnatga layoqatsizlik, ta’tilda, xizmat safarida bo‘lgan davrda va hokazolarda topshirishga haqlidir. Ko‘rsatilgan davrlarning hammasi mehnat shartnomasining bekor qilish to‘g‘risida belgilangan ogohlantirish muddatiga hisoblanadi.

Ogohlantirish muddati mobaynida mehnat shartnomasining shartlarini tomonlar odatdagi tartibda bajarishda davom etadilar.

Xodimning ogohlantirish muddati mobaynida arizani qaytarib olish huquqi saqlanadi.

Agar mazkur Qoidalarning tegishli bandlarida ko‘rsatilgan muddatlar tugaganidan so‘ng mehnat shartnomasi bekor qilinmasa, mehnat munosabatlari davom ettiriladi.

36. Nomuayyan muddatga tuzilgan mehnat shartnomasini, shuningdek, muddatli mehnat shartnomasini ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra uning muddati tugashidan oldin bekor qilishga quyidagi hollarda yo‘l qo‘yiladi:

Korxona tugatilganligi, texnologiyadagi, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil qilishdagi o‘zgarishlar, xodimlar soni (shtatlari) o‘zgarishiga yoki ishlar tarzlarining o‘zgarishiga yoxud Jamiyatni tugatishga olib kelgan ish hajmlarining qisqarishi;

malakasi etarli emasligi yoki sog‘lig‘ining yomonligi oqibatida xodimning bajarilayotgan ishga muvofiq emasligi;

xodimning aybli hatti-harakatlari;

shuningdek, Mehnat kodeksida va boshqa qonunlarda belgilangan o‘zga sabablar (asoslar) yuzaga kelganda.

19. O‘rindoshlar bilan mehnat shartnomasini bekor qilishga, ko‘rsatilgan hollardan tashqari, shuningdek, o‘rindosh bo‘lmagan boshqa xodimni ishga qabul qilish munosabati bilan yoki mehnat shartlariga ko‘ra o‘rindoshlik bo‘yicha ishlarni cheklash natijasida yo‘l qo‘yiladi.

20. Mehnat shartnomasini mazkur Qoidalarning tegishli bandlarida ko‘rsatilgan asoslar bo‘yicha bekor qilishga Jamiyatni tugatish holatidan tashqari, kasaba uyushma

qo‘mitasining oldindan roziligi, tarkibiy bo‘linma va filiallarda esa – kasaba uyushma qo‘mitasining dastlabki roziligini olmasdan turib yo‘l qo‘yilmaydi. Jamoa shartnomasida kasaba uyushmasi qo‘mitasi roziligi olinmaydigan alohida holatlar ko‘zda tutilishi mumkin.

Ish beruvchi mehnat shartnomasini xodimlarning vakili roziligini olgan kundan boshlab bir oydan kechiktirmay, aybli hatti-harakatlar uchun esa, bundan tashqari, intizomiy jazoni belgilash uchun ko‘rsatilgan muddatlardan kechiktirmay bekor qilishga haqlidir.

21. Ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra quyidagi hollarda mehnat shartnomasini bekor qilishga yo‘l qo‘yilmaydi:

Mehnat kodeksida yoki boshqa qonunlarda nazarda tutilmagan asoslar bo‘yicha;

Mehnat kodeksida mehnat va mashg‘ulotlar sohasida kamsitishni taqiqlash talabini buzadigan;

xodimning vaqtincha mehnatga qobiliyatsizlik davrlarida, u mehnat to‘g‘risidagi qonunchilikda va mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarda, mehnat shartnomasida nazarda tutilgan ta’tillarda bo‘lgan davrlarda;

xodim davlat yoki jamoat majburiyatlarini bajarganligi munosabati bilan ishdan ozod etilgan davrda;

xodim xizmat safarida bo‘lgan davrda;

6) homilador ayollar (ushbu Kodeks 408-moddasi) va uch yoshgacha bolasi bo‘lgan xodimlar (ushbu Kodeks 409-moddasi) uchun kafolatlar berishni nazarda tutadigan talablarga rioya qilmasdan ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra bekor qilish taqiqlanadi.

16. Ish beruvchi o‘zining mehnat shartnomasini bekor qilish niyati haqida xodimni quyidagi muddatlarda yozma shaklda (imzo qo‘ydirib) ogohlantirishi shart:

1) mehnat shartnomasi:

tashkilot (uning alohida bo‘linmasi) o‘z muassislarining (ishtirokchilarining) yoxud ta'sis hujjatlari bilan bunga vakolat berilgan yuridik shaxs organining qaroriga binoan tugatilganligi;

texnologiyaning, ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishning o‘zgarishiga, ishlar (mahsulot, xizmatlar) hajmining qisqarishiga bog‘liq bo‘lgan tashkilot xodimlarining soni yoki shtati o‘zgarganligi;

tashkilot rahbariga, uning o‘rinbosarlariga, bosh buxgalterga va tashkilotning alohida bo‘linmasi rahbariga nisbatan tashkilot mulkdorining o‘zgarganligi munosabati bilan bekor qilinganda kamida ikki oy oldin;

2) mehnat shartnomasi xodimning malakasi etarli bo‘lmaganligi tufayli bajarayotgan ishiga muvofiq emasligi munosabati bilan bekor qilinganda kamida ikki hafta oldin;

3) mehnat shartnomasi xodimning aybli harakatlari (harakatsizligi) munosabati bilan bekor qilinganda kamida uch kun oldin.

Xodimni ogohlantirish muddatiga vaqtinchalik layoqatsizlik davrlari, shuningdek, uning davlat yoki jamoat vazifalarini bajargan vaqti kiritilmaydi.

Ish beruvchi yuqoridagi ogohlantirish muddatlarini ogohlantirish muddatining davomiyligiga muvofiq keladigan pulli kompensasiya bilan almashtirishga haqlidir.

22. Ish beruvchi xodim aybli xatti-harakatlar qilgan taqdirda u bilan mehnat shartnomasini quyidagi asoslar bo‘yicha bekor qilishga haqlidir:

xodim o‘zining mehnat majburiyatlarini muntazam buzib kelgan bo‘lsa;

xodim o‘zining mehnat majburiyatlarini bir marta qo‘pol buzsa.

23. Bir marta buzganlik uchun mehnat shartnomasini bekor qilish mumkin bo‘lgan qo‘pol buzishlarga quyidagilar kiritiladi:

ijro intizomini buzish (O‘zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari, yuqori organ va ish beruvchining qarorlari, buyruq, farmoyishlari hamda topshiriq va ko‘rsatmalarida qo‘yilgan vazifalarni amalga oshirishni o‘z vaqtida va to‘liq hajmda ta’minlamaganlik);

ishga bir kunda 3 (uch) soatdan ko‘p uzrsiz sabablar bilan chiqmaslik (ishda uzrsiz sabablar bilan ish kuni mobaynida uzluksiz yoki vaqti-vaqti bilan jami 3 (uch) soatdan ko‘proq bo‘lmaganlik, yoki ish joyini tashlab ketish);

ishga alkogolli ichimliklar, narkotik va toksik moddalarni iste’mol qilib kelish, buni guvohlarning ko‘rsatmalari yoki tibbiy xulosa tasdiqlagan bo‘lsa;

Universitet mulkini o‘g‘irlik, o‘zlashtirish va korxlona mulkini talon-taroj qilish, guvohlar yoki boshqa faktlar orqali tasdiqlagan bo‘lsa;

xodimning aybi bilan moliyaviy sanksiyalarga sabab bo‘lgan, moliyaviy intizom va xizmat vazifalar buzilishi;

xodimlarining hayoti va salomatligiga xavf tug‘ilishiga olib kelgan xavfsizlik texnikasini, ishlab chiqarish texnologiyasi qoidalarini qo‘pol ravishda buzishi;

xodim tomonidan mehnat majburiyatlari buzilib, O‘zbekiston Respublikasida belgilangan bazaviy hisoblash miqdorining (BHM) 3 baravar hajmida moddiy zarar yetkazilishi;

konfidensial ma’lumotlar oshkor bo‘lishi va xizmat sirlarini o‘z ichiga olgan hujjatlar yo‘qolishiga sabab bo‘lgan Universitetning tasdiqlangan texnologiyalari va hujjat aylanish tartibini qo‘pol ravishda buzish;

maxfiyligi mehnat shartnomasida yoki boshqa hujjatlarda shart qilib qo‘yilgan konfidensial ma’lumotlar (xizmat siri, shaxsga doir ma’lumotlar, tijorat siri)ning xodim tomonidan oshkor qilinishi;

bevosita pul yoki tovar boyliklariga xizmat ko‘rsatadigan xodim tomonidan aybli xatti-harakatlar sodir etilishi, agar bu xatti-harakatlar ish beruvchi tomonidan unga nisbatan ishonchning yo‘qolishi uchun asos bo‘lsa;

konfidensial ma’lumotlar (xizmat siri, shaxsga doir ma'lumotlar, tijorat siri) yoki boshqa xizmat sirini oshkor qilishi;

boshqa xodimlar bilan qo‘pol muomalada bo‘lishi;

xizmat lavozimini (vazifasini) suiste’mol qilishi;

ma’lumotlarni soxtalashtirishi;

pul yoki tovar qimmatliklar bilan ishlaydigan xodimning aybli harakatlarni sodir etishi;

xodim tomonidan unga bo‘lgan ishonchning yo‘qotilishiga olib keluvchi nojo‘ya va aybli harakat (harakatsizlik)lar sodir etilishi;

o‘z harakatlari (yoki harakatsizligi) tufayli Universitetga yirik miqdorda moddiy zarar yetkazishi;

o‘ziga ishonib topshirilgan mulkdan shaxsiy maqsadlarda foydalanishi;

xodimlardan va boshqa fuqarolardan ta’magirlik qilishi;

rasmiy hujjatlarni atayin buzib rasmiylashtirish, hisobot, statistik, buxgalterlik ma’lumotlari va boshqa yozuvlarni qasddan buzib ko‘rsatishi;

to‘lov yoki hisobot hujjatlari, qat’iy hisobda turuvchi blankalar va boshqa hujjatlarini qasddan yo‘qotish yoki qalbakilashtirish;

xizmat hujjatlarini saqlash qoidalarini buzish natijasida ularni yo‘qotishi;

aniqlangan o‘g‘irlik va boshqa suiste’molchiliklar bo‘yicha mansabdor shaxs tomonidan chora-tadbirlar ko‘rilmasligi;

tahliliy va jamlanma hisob yuritishda farqlar bo‘lishi, kundalik balansning yo‘qligi;

xodim ish bilan bog‘liq bo‘lgan va bu ishni bundan keyin davom ettirishi mumkin bo‘lmagan darajada axloqsizlik qilishi;

tanqid uchun ta’qib qilishi;

lavozim yo‘riqnomasi talablarining buzilishi, agarda mazkur harakat moliyaviy intizomning, xodimlarning mehnat huquqlarini buzilishiga, texnologik jarayonlarning izdan chiqishiga, moddiy zararga yoki faoliyatni to‘xtatishga olib kelgan yoxud olib kelishi mumkin bo‘lgan bo‘lsa;

Universitetning xodimlarining odob-axloq Qoidalariga amal qilmaslik hamda ishdagi odob-ahloq tamoyillariga zid bo‘lgan, shuningdek Universitetning obro‘si va uning xodimlari imidjiga zarar yetkazadigan ish bilan bog‘liq bo‘lmagan hatti-harakatlar (harakatsizlik)ni sodir etish.

mavjud asos bo‘yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov olib borilmagan va sud hech qanday qaror qabul qilmagan bo‘lsada, aldash yoki ishonchni suiste’mol qilish yo‘li bilan moddiy manfaat ko‘rish, rasmiy hujjatlarga bila turib ishonchsiz ma’lumot va yozuvlarni kiritish hamda shu kabi xatti-harakatlarni sodir etish;

o‘zi va boshqa shaxslar manfaati uchun noqonuniy imtiyozlar olish;

Universitet xodimi sifatida o‘z mansabidan foydalangan holda Universitet faoliyatiga bog‘liq va bog‘liq bo‘lmagan har qanday hatti-harakatlar (harakatsizlik)ni bajarganlik uchun uchinchi shaxslardan moddiy va nomoddiy shaklda har qanday qimmatliklar olish;

Universitet imidjiga yoki/va Universitet xodimi degan nomga dog‘ tushiradigan xatti-harakatlarni amalga oshirish;

bemorga tibbiy xujjatsiz ambulator yoki stasionar tarzda tibbiy xizmat ko‘rsatish; (shoshilinch yordamga muxtoj bemorlarga tibbiy yordam ko‘rsatish bundan mustasno, shoshilinch xolatdagi bemorga birlamchi tibbiy yordam olganidan so‘ng davolavchi shifokor tegishlik tartibda tibbiy xujjat yuritishga masul xisoblanadi.)

Yuqorida ko‘rsatilgan hatti-harakatlarni sodir etish holati sonidan qat’iy nazar jismoniy va yuridik shaxslarning arizalari, shikoyatlari, Internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma’lumotlar, xizmat va yozma bildirishnomalari, tushuntirish xatlari, dalolatnomalar va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar bilan tasdiqlanishi lozim.

24. Mehnat shartnomasi quyidagi hollarda ham bekor qilinishi mumkin:

dastlabki sinov natijasiga ko‘ra (MK 132-modda);

xodimning yangi mehnat shartlarida ishlashni davom ettirishni rad etishi sababli (MK 137-moddasi 4-qismi);

xodimning tibbiy xulosaga muvofiq sog‘lig‘ining holatiga ko‘ra qarshi ko‘rsatma bo‘lmagan boshqa ishga o‘tkazishni rad etishi yoxud ish beruvchida tegishli ish bo‘lmagan taqdirda (MK 143-moddasi 2-qismi);

xodimning ish beruvchi bilan birga boshqa joyga ishlash uchun ko‘chishni rad etishi (MK 146-moddasi 5-qismi);

tashkilot mulkdori almashganligi, uning qayta tashkil etilganligi, idoraviy taalluqliligi (bo‘ysunuvi) o‘zgarganligi munosabati bilan xodimning ishni davom ettirishni rad etishi (MK 156-moddasining 5-qismi);

taraflarning kelishuviga ko‘ra (MK 157-moddasi);

muddatli mehnat shartnomasi muddatining tugashi munosabati bilan (MK 158-moddasi);

xodimning tashabbusiga ko‘ra (MK 160-modda);

ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra (MK 161-modda);

taraflarning xohish-irodasiga bog‘liq bo‘lmagan holatlarga ko‘ra (MK 168-moddasi);

yangi muddatga saylanmaganlik yoki tanlovdan o‘tmaganlik yoxud saylashda, tanlovda ishtirok etishni rad etganlik munosabati bilan (MK 169-modda);

o‘rindosh xodimni mazkur ishga o‘zi uchun asosiy ish joyi bo‘lgan xodim qabul qilinganligi sababli (MK 441-modda 1-bandi);

o‘rindoshlik asosida ishlashga cheklovlar joriy etilganligi munosabati bilan (MK 441-modda 2-bandi);

tashkilot rahbari, uning o‘rinbosarlari, tashkilot bosh buxgalteri, tashkilot alohida bo‘linmasi rahbari bilan mehnat shartnomasini tashkilot mulkdori o‘zgarganligi munosabati bilan ish beruvchining tashabbusiga ko‘ra (MK 489-modda 1-qism 1-band);

tashkilot rahbari, uning o‘rinbosarlari, tashkilot bosh buxgalteri, tashkilot alohida bo‘linmasi rahbari bilan mehnat shartnomasida nazarda tutilgan asoslarga ko‘ra (MK 489-modda 1-qism 2-band);

shuningdek, Mehnat kodeksida va boshqa qonunlarda ko‘rsatilgan asoslarga ko‘ra.

18. Ish beruvchining buyrug‘ida mehnat shartnomasini bekor qilish asoslari Mehnat kodeksining yoxud tegishli qonunning moddasiga (bandiga) havola qilingan holda Kodeks yoki mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlar moddalarining (bandlarining) ta’riflariga aniq muvofiq tarzda ko‘rsatilishi kerak.

Mehnat shartnomasi shartnomada nazarda tutilgan asoslar bo‘yicha bekor qilinganda, ish beruvchining ushbu modda uchinchi qismining talablariga rioya etilgan holda chiqarilgan buyrug‘ida ushbu xodim bilan mehnat shartnomasi qaysi asosga

muvofiq bekor qilingan bo‘lsa, mehnat shartnomasining ushbu asosni nazarda tutuvchi bandiga havola bo‘lishi kerak.

Mehnat shartnomasi xodim tomonidan mehnat majburiyatlari bir marta qo‘pol ravishda buzilganligi munosabati bilan bekor qilinganda, ish beruvchining buyrug‘ida ichki mehnat tartib qoidalarining bandi, tashkilot rahbariga nisbatan mehnat shartnomasining bandi, o‘ziga nisbatan intizom to‘g‘risidagi ustavlar yoki nizomlarning amal qilishi tatbiq etiladigan xodimlarga nisbatan esa xodim bilan mehnat shartnomasi qaysi mehnat majburiyatlarining bir marta qo‘pol ravishda buzilishini sodir etganlik uchun bekor qilingan bo‘lsa, o‘sha qoidabuzarlikni nazarda tutuvchi intizom to‘g‘risidagi tegishli ustavning yoki nizomning moddasi (bandi) qo‘shimcha ravishda ko‘rsatilishi kerak.

III. MEHNAT INTIZOMINI TA’MINLASh VA JAVOBGARLIK

45. Universitetda mehnat intizomi mehnat to‘g‘risidagi qonunchilik hujjatlariga, jamoa shartnomasi shartlariga, ushbu Qoidalarga va boshqa intizomni, mehnatni muhofaza qilish, xavfsizlik texnikasi, sanitariya-gigiyena bo‘yicha talablar, shuningdek, har bir xodim bilan tuzilgan mehnat shartnomasi shartlarini ko‘zda tutadigan korxonaning boshqa ichki me’yoriy hujjatlariga rioya qilishni o‘z ichiga oladi.

46. Mehnat majburiyatlarini tegishli ravishda bajarish, mehnatda yuqori natijalarga erishish, Universitetda uzoq muddat namunali ishlash va ishdagi boshqa yutuqlari uchun Jamiyat xodimlariga nisbatan quyidagi rag‘batlantirishlar qo‘llanishi mumkin:

minnatdorchilik;

pul mukofoti bilan taqdirlash;

qimmatbaho sovg‘a bilan mukofotlash;

jamiyat va davlat oldidagi alohida xizmatlari uchun xodimlar qonunchilikda belgilangan tartibda davlat mukofotlariga taqdim etilishi mumkin.

47. Taqdirlashlar odatda mazkur xodim ishlayotgan tarkibiy bo‘linma rahbarining yoki mehnat jamoasining iltimosnomasiga ko‘ra Universitet rahbari tomonidan chiqariladigan buyruqqa binoan e’lon qilinadi.

48. Mehnat intizomini buzganlik uchun xodimlarga nisbatan, intizomiy jazo choralaridan tashqari, quyidagi qoidabuzarliklar uchun ta’sir choralari ham qo‘llanishi mumkin:

Ijro intizomiga rioya qilmaslik, ijro intizomini buzish (O‘zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari, yuqori organ va ish beruvchining qarorlari, buyruq, farmoyishlari hamda topshiriq va ko‘rsatmalarida qo‘yilgan vazifalarni amalga oshirishni o‘z vaqtida va to‘liq hajmda ta’minlamaganlik, shuningdek, xodimning lavozim-yo‘riqnomasida ko‘rsatilgan vazifa va majburiyatlarga rioya qilmaslik,

Xodim bilan mehnat shartnomasida belgilangan ishga kelish va ketish vaqti rejimiga (mehnat intizomi) rioya qilmaslik, mazkur rejimga rioya etilishi ish beruvchi tomonidan belgilangan tartibda, jumladan videokuzatuv (kamera) tizimlari va Face ID (biometrik identifikatsiya) tizimi orqali nazorat qilinishi mumkin;

korxonada o‘tkazilgan tekshiruvlar natijasida aniqlangan xato kamchiliklarni xatar darajasidan kelib chiqib qo‘llanilishi mumkin.

49. Mehnat intizomini buzganlik uchun ish beruvchi xodimga nisbatan quyidagi intizomiy jazo choralarini qo‘llashga haqlidir:

hayfsan;

o‘rtacha oylik ish haqining 30 foizidan oshmagan miqdorda jarima.

mehnat shartnomasini bekor qilish (Kodeksning 161-moddasi ikkinchi qismining 4 va 5-bandlari).

50. Sodir etilgan intizomiy qilmishning og‘irlik darajasi hamda uning korxona uchun keltirgan salbiy oqibatidan kelib chiqib, xodimga o‘rtacha oylik ish haqining 50 foizidan ko‘p bo‘lmagan miqdorda jarima qo‘llanilishi mumkin.

Ish beruvchi xodimdan intizomiy jazo chorasi qo‘llanilguniga qadar yozma tushuntirishni talab qilishi, shu jumladan, agar intizomiy qilmish xizmat tekshiruvi natijalariga ko‘ra aniqlangan bo‘lsa, talab qilishi shart. Tushuntirish xatini ish beruvchining vakillari ham talab qilish huquqiga ega. Xodimning yozma tushuntirish taqdim etishni rad etganligi intizomiy jazo chorasi qo‘llanilishi uchun monelik qilmaydi va hozir bo‘lgan guvohlar ko‘rsatilgan holda dalolatnoma bilan rasmiylashtiriladi.

51. Intizomiy jazoning amal qilish muddati uni qo‘llash kunidan boshlab bir yildan oshmasligi lozim. Agar ana shu muddat davomida xodim yangi intizomiy jazoga tortilmasa, u intizomiy jazo olmagan deb hisoblanadi. Bunday holda intizomiy jazoni bekor qilish to‘g‘risida buyruq chiqarilmaydi. Intizomiy jazoni qo‘llagan ish beruvchi uni bir yil tugashiga qadar o‘z tashabbusiga ko‘ra, xodimning bevosita rahbarining, kasaba uyushmasi qo‘mitasining iltimosnomasiga, shuningdek xodimning iltimosiga ko‘railtimosnomasiga ko‘ra bekor qilishga haqlidir. Xodimdan intizomiy jazoni muddatidan oldin olib tashlash ish beruvchining buyrug‘i bilan rasmiylashtiriladi.

49. Intizomiy jazo ustidan xodim shikoyat qilishi mumkin.

50. Universitet xodim bevosita to‘g‘ridan-to‘g‘ri zarar yetkazgan holda intizomiy jazo va ta’sir ko‘rsatishning boshqa choralarini qo‘llashdan qat’i nazar, qonunchilikda belgilangan tartibda moddiy javobgarlikka ham tortilishi mumkin.

51. Mehnat intizomini buzganlik uchun xodimlarga nisbatan, intizomiy javobgarlikdan tashqari, ichki me’yoriy hujjatlar bilan ta’sir ko‘rsatishning boshqa choralari ham qo‘llanishi mumkin (mukofotdan, ish yakunlari bo‘yicha yil uchun mukofotdan to‘liq yoki qisman mahrum qilish va h.k.).

52. Korxona xodimlari quyidagilarga qat’iy rioya etishlari lozim:

Jamiyat faoliyatining tamoyillariga qat’iy rioya etish;

yuqori intizomga ega bo‘lish va turli vaziyatlarda o‘zini tuta bilish, o‘z qarorlari, hatti-harakatlari va ishida odob-axloq mezonlariga tayanish;

xizmat va tijorat sirini saqlash, Universitetga zarar yetkazishi mumkin bo‘lgan axborotni oshkor qilinishiga to‘sqinlik qilish;

xizmat mavqeidan o‘z foydasini ko‘zlab va boshqa shaxslarning noqonuniy manfaatlarini qondirish uchun foydalanmaslik;

xizmat mavqeidan foydalangan holda g‘ayriqonuniy va axloqsiz hatti-harakatlar sodir etishga yo‘l qo‘ymaslik, o‘zining xulq-atvori bilan, halolligi, insofliligi va pok vijdonliligi bilan o‘rnak bo‘lish;

korrupsiya holatlariga qarshi kurashish va ularning profilaktikasiga faol ko‘maklashish shart (pora berish, pora olish, vakolatlarini suiste'mol qilish, tijoratda pora evaziga og‘dirib olish yoki xodim tomonidan pullar, qimmatliklar, boshqa mol-mulk yoki mulkiy mezondagi xizmatlar ko‘rinishida foyda olish maqsadida xizmat mavqeidan noqonuniy tarzda foydalanmaslik);

o‘z rahbarini yoxud Jamiyatning tegishli tuzilmalarini ularni huquqbuzarliklar sodir etishga og‘dirish maqsadida biror-bir shaxslarning qilgan murojaatlarining barcha holatlari to‘g‘risida, shuningdek boshqa xodimlar tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklarning o‘zlariga ma'lum bo‘lgan har qanday holatlari haqida xabardor qilishi shart.

IV. ISH VAQTI VA DAM OLISH VAQTI

58. Xodim ushbu Qoidalarga, navbatchilik jadvallariga va mehnat shartnomasi shartlariga muvofiq o‘zining mehnat majburiyatlarini bajarishi kerak bo‘lgan vaqt ish vaqti hisoblanadi;

59. Universitetda har kungi ish vaqti 8 soatni tashkil etadigan besh kunlik ish haftasi (40 soatdan ortiq bo‘lmagan muddat) belgilangan. Barcha xodimlar uchun ushbu Qoidaga muvofiq har haftalik dam olish vaqti ikki dam olish kunini (shanba, yakshanba) tashkil etadi. Shuningdek, alohida xususiyatga ega bo‘lgan pedagog xodimlar uchun ish vaqtining davomiyligi haftasiga ko‘pi bilan **36 soat** qilib belgilanadi.

60. Ish vaqti soat **9:00 da** boshlanadi va soat **18:00 da** tugaydi. Tushlik (tanaffus) vaqti soat 13:00 dan 14:00 gacha belgilanadi. Universitetning alohida xususiyatga ega bo‘lgan xodimlarining ish vaqti soat 9:00 dan boshlanib, soat 17:00 gacha belgilanadi. Ishlab chiqarish zaruriyati va xizmat ko‘rsatishning xususiyatidan kelib chiqib, xodimlarning vakili bilan kelishilgan holda umumiy ish tartibidan farq qiladigan, masofaviy va moslashuvchan ish jadvali Ish beruvchi va xodim o‘rtasida o‘zaro kelishuvga asosan belgilanishi mumkin.

61. Jamiyatning quyidagi xodimlari uchun ish vaqtining qisqartirilgan muddati belgilanadi:

16 yoshgacha bo‘lgan shaxslarga - haftada 24 soat;

16 dan 18 yoshgacha bo‘lgan shaxslarga - haftada 36 soat;

I va II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslarga - haftada 36 soat;

62. Har kungi ishning davomiylik vaqti quyidagi hollarda bir soatga qisqartiriladi:

bayram (ishlanmaydigan) kunlari arafasida;

tungi vaqtda ishlarni bajarganda (soat 22.00 dan ertalab 6.00 gacha bo‘lgan vaqt tungi vaqt hisoblanadi).

jamoa shartnomasida ko‘zda tutilgan boshqa hollarda.

Tungi ishlash muddati ishlab chiqarish sharoitiga ko‘ra zarur bo‘lgan hollarda, xususan uzluksiz ishlardagina kunduzgi ish bilan tenglashtiriladi;

63. Xodim bilan ish beruvchi o‘rtasidagi kelishuv bo‘yicha ishga qabul qilish paytida ham, keyinchalik ham to‘liqsiz ish kuni yoki to‘liqsiz ish haftasi belgilanishi mumkin.

Ish beruvchi quyidagi hollarda to‘liqsiz ish vaqtini belgilashi mumkin:

homilador ayollarning iltimosiga ko‘ra;

o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bitta yoki undan ortiq (o‘n olti yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan) bolani tarbiyalayotgan yolg‘iz ota, yolg‘iz ona (beva erkak, beva ayol, nikohdan ajrashgan)larga va muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarning xotinlariga, shu jumladan, uning homiyligida yoki tibbiy xulosaga muvofiq oilaning kasal a’zosini boqayotgan shaxsning iltimosiga ko‘ra qonunchilikda ko‘zda tutilgan hollarda.

To‘liqsiz ish vaqti sharoitida ishlash xodim uchun har yilgi ta’til muddatini mehnat stajini hisoblash va boshqa mehnat huquqlarini biror bir tarzda cheklashlarga sabab bo‘lmaydi va ishlangan vaqtga mutanosib ravishda yoki ishlab chiqarilgan mahsulotga bog‘liq holda haq to‘lanadi.

Ish beruvchi bilan kelishgan holda ish vaqti yakka tartibda belgilanishi mumkin.

64. Ish sharoitlariga ko‘ra tushki tanaffus vaqtini belgilash mumkin bo‘lmagan xodimlarga ovqatlanish uchun ish vaqtida kamida 30 minut beriladi. Bunday ishlar ro‘yxati, ovqatlanishning boshlanish va tugash vaqti hamda joyini ish beruvchi xodimlarning vakili bilan kelishgan holda tasdiqlaydigan navbatlilik jadvaliga binoan belgilanadi.

65. Navbat bilan ishlaydigan tarkibiy bo‘linmalarda ish navbatining vaqti, tartibi, tushki tanaffus vaqti yoki ovqatlanish vaqti, dam olish kunlarini berish Universitet rahbari kasaba uyushmasi qo‘mitasi bilan kelishgan holda tasdiqlagan jadvalga ko‘ra belgilanadi.

Xodimni ishga ikki navbat davomida ketma-ket jalb etish taqiqlanadi.

Navbatchilik jadvaliga binoan har bir xodimga belgilangan ish vaqtining davom etishi tegishli davr uchun ish vaqtining bir me’yorli davomiyligi etishidan oshib ketmasligi kerak.

Navbatchilik jadvali bilan manfaatdor xodimlar u kuchga kirishiga qadar 15 kundan kechiktirmay tilxat berib tanishishlari kerak.

Ishning tugashi bilan uning keyingi kunda boshlanishi (navbatda) o‘rtasidagi har kungi dam olish vaqti 12 soatdan kam bo‘lmasligi kerak.

66. Har kungi ish vaqti (navbat)dan ortiqcha belgilangan ish xodim uchun ish kunidan tashqari mehnat vaqti hisoblanadi.

Ish kunidan tashqari mehnat qilishga faqat xodimning roziligi bilan yo‘l qo‘yiladi. Ish kunidan tashqari ishlashning vaqti ikki kunda har bir xodim uchun to‘rt soatdan (zararli va og‘ir mehnat sharoitlarida ishlashda - kuniga ikki soatdan) va bir yilda 120 soatdan oshmasligi kerak.

Ish vaqtidan tashqari ishlashga quyidagilarga ruxsat berilmaydi:

ish navbatining vaqti 12 soatni tashkil etadigan xodimlar;

18 yoshgacha bo‘lgan xodimlar;

67. Xodimlarning ayrim toifalarini dam olish va bayram (ishlanmaydigan) kunlarida ishga jalb etishga faqat favqulodda hollarda ish beruvchining yozma farmoyishi bilan yo‘l qo‘yiladi.

Xodimlarni dam olish va bayram kunlari ishga jalb etishga quyidagi asoslar bo‘yicha yo‘l qo‘yiladi:

Tabiiy va texnogen tusdagi avariyalar, baxtsiz hodisa, tabiiy ofat va boshqa favqulodda hodisalarning oldini olish yoki ularning oqibatlarini bartaraf etish zaruriyati yuzaga kelganda;

Umumxalq xayriya hasharlarida ixtiyoriy ravishda ishtirok etish hohishini bildirgan xodimlar uchun.

68. 18 yoshgacha bo‘lgan shaxslarni tungi ishlarga hamda dam olish va bayram kunlarida ishlashga jalb etish taqiqlanadi. Nogironligi bo‘lgan shaxs, homilador ayol va o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bitta yoki undan ortiq (o‘n olti yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan) bolani tarbiyalayotgan yolg‘iz ota, yolg‘iz ona (beva erkak, beva ayol, nikohdan ajrashgan)larga va muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarning xotinlariga ko‘rsatilgan ishlarga faqat ularning roziligi bilan jalb etilishi mumkin.

Bunda nogironligi bo‘lgan shaxslar bunday ishlar tibbiy tavsiyalar bilan ularga taqiqlanmasligi sharti bilan jalb etiladi. Shunga o‘xshash tibbiy tavsiyasi bo‘lgan va o‘zi rozilik bildirgan homilador ayollar va uch yoshgacha bolalari bo‘lgan ayollar tungi ishlarga jalb etilishi mumkin.

69. Ish vaqtidan tashqari, bayram yoki dam olish kunidagi ish, xodimning xohishiga qarab boshqa dam olish kuni (otgul) berish bilan qoplanishi mumkin. Xodimning iltimosiga binoan ish vaqtidan tashqari ish uchun belgilangan ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish soatlariga teng keladigan miqdorda otgul berilishi ham mumkin. Bayram yoki dam olish kunidagi ish yoxud ish vaqtidan tashqari bajarilgan ish uchun boshqa dam olish kuni berilgan taqdirda, bunday ishlar uchun kamida bir hissa miqdorda mehnat haqi to‘lanadi.

70. Barcha xodimlarga, shu jumladan, o‘rindoshlarga ham ish joyi hamda o‘rtacha ish haqi saqlanib qolgan holda har yilgi mehnat ta’tillari beriladi.

71. Har yilgi asosiy ta’til muddati qonun hujjatlari va Jamoa shartnomasiga muvofiq asosiy uzaytirilgan ta’tillar belgilangan shaxslardan tashqari, Universitetning barcha xodimlari uchun 21 kalendar kun, shu jumladan o‘rindoshlar uchun kamida 21 kalendar kun etib belgilanadi.

Ta’til uchun haq to‘lash ta’til boshlanmasdan oldingi oxirgi ish kunidan kechiktirmay amalga oshiriladi.

Shuningdek quyidagi hollarda xodimning arizasiga binoan ish haqi saqlanmagan holda qo‘shimcha mehnat ta’tillari berilishi mumkin:

yaqin qarindoshlari vafot etganda – 3 kalendar kun;

xodim yoki uning farzandining to‘y marosimini o‘tkazishga – 3 kalendar kun;

xodimning qonuniy nikohdan o‘tish munosabati bilan – 3 kalendar kun.

Xodimning ota-onasi, aka-ukasi, opa-singlisi, farzandi, turmush o‘rtog‘i hamda to‘rmush o‘rtog‘ining ota-onasi, aka-ukasi, opa-singlisi uning yaqin qarindoshlari deb hisoblanadilar.

Xodim va ish beruvchi o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra ish haqi saqlanmagan holda ta’tillar 12 oylik davr mobaynida jami 3 oydan ortiq bo‘lmasligi kerak (MKning 241 moddasiga ko‘ra ko‘pi bilan 6 oygacha uzaytirilishi mumkin).

72. Har yilgi asosiy ta’til quyidagicha beriladi:

ishlangan birinchi yil uchun - olti oy ishlagandan keyin;

ikkinchi va keyingi yillardagi ish uchun-ta’tillar jadvaliga muvofiq ish yilining istalgan vaqtida.

Quyidagi xodimlarga ta’til ularning xohishiga ko‘ra yozgi yoki ular uchun qulay bo‘lgan boshqa vaqtda berilishi kerak:

o‘n to‘rt yoshga to‘lmagan bitta yoki undan ortiq (o‘n olti yoshga to‘lmagan nogironligi bo‘lgan) bolani tarbiyalayotgan yolg‘iz ota, yolg‘iz ona (beva erkak, beva ayol, nikohdan ajrashgan)larga va muddatli harbiy xizmatni o‘tayotgan harbiy xizmatchilarning xotinlariga;

I va II guruh nogironligi bo‘lgan shaxslarga;

o‘n sakkiz yoshga to‘lmagan shaxslarga;

Ta’lim muassasalarida ishlab chiqarishdan ajralmagan holda o‘qiyotganlarga (yillik ta’tillarni Universitet ularning xohishiga ko‘ra imtihonlar va laboratoriya-imtihon sessiyalari vaqtiga moslab berishi shart);

jamoa shartnomasi, kelishuvida nazarda tutilgan boshqa hollarda.

Ishlayotgan erkaklarga yillik ta’til ularning xohishlariga binoan xotinlarining homiladorlik va tug‘ish ta’tili davrida beriladi.

Ta’tildan foydalanishning jadvalda belgilangan vaqti xodim bilan ish beruvchining kelishuviga binoan o‘zgartirilishi mumkin.

73. Ta’til har yili u beriladigan ish yili tugashiga qadar berilishi kerak.

Ta’til xodimning yozma arizasiga ko‘ra qismlarga bo‘linishi mumkin. Ta’til qismlaridan biri kamida 14 kalendar kunini tashkil etishi kerak.

Faqat xodimning roziligi bilan ta’tildan chaqirib olish mumkin. Ta’tilning foydalanilmagan qismi joriy yilda beriladi yoki keyingi yilga ko‘chiriladi ish yili tugashiga qadar mehnat ta’tilini qolgan qismidan foydalanib tugatish sharti bilan. Mehnat ta’tilining foydalanilmagan kunlari bo‘yicha belgilangan tartibda qaytadan hisob-kitob amalga oshiriladi.

74. Xodimning hohishiga qarab ish vaqtida eng kam muddatdan (21 kalendar kunidan) ortiqcha yillik ta’til uchun pul badali (kompensasiya) to‘lanadi. Ijtimoiy ta'tillarning barcha turlari, shuningdek, noqulay ish sharoitlarida ishlash, ishning alohida tarzi, og‘ir va noqulay tabiiy iqlim sharoitlarida ishlaganlik uchun qo‘shimcha ta'tillarning barcha turlaridan albatta foydalanilishi kerak, ularni pul badali bilan almashtirishga yo‘l qo‘yilmaydi.

75. Har yilgi ta’tillarni berishdagi rag‘batlar kalendar yili boshlanishiga qadar Universitet rektori xodimlarning vakili bilan kelishib tasdiqlaydigan jadvalga binoan belgilanadi. Ana shu tartibda jadval yarim yil tugaganidan keyin ana shu davrda ishga yangi qabul qilingan xodimlarni hisobga olib to‘ldiriladi.

Xodim ta’tilni berish vaqti to‘g‘risida uning boshlanishidan ko‘pi bilan 15 kun oldin xabardor qilinishi kerak.

Ta’til uchun haq ta’til boshlanadigan kundan oldingi kunda to‘lanishi kerak. Xodimning arizasiga ko‘ra ta’til boshqa muddatga ko‘chirilishi mumkin, agar u bu haqda o‘z vaqtida xabardor qilingan yoki unga ta'til boshlanishiga qadar ta’til vaqti uchun haq to‘lanmagan bo‘lsa.

76. Xodim bilan ish beruvchi o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra mehnat shartnomasi bekor qilinganda (shu jumladan, uning muddati tugashi munosabati bilan ham) xodimning xohishiga ko‘ra mehnat munosabatlarini keyin tugatgan holda har yilgi asosiy va qo‘shimcha ta'tillar berilishi ko‘zda tutilishi mumkin. Mazkur holda ta’tilning tugash kuni mehnat shartnomasini bekor qilish sanasi deb hisoblanadi.

77. Keyin ishdan bo‘shatish sharti bilan ta’tilga chiqqan vaqtda xodim, qonunchilikda belgilangan yoki tomonlarning kelishuviga ko‘ra belgilangan mehnat shartnomasini bekor qilish to‘g‘risida ogohlantirish muddati tugagan bo‘lsa, mehnat shartnomasini bekor qilish to‘g‘risidagi arizani qaytarib olishga haqli bo‘lmaydi.

V. MEHNAT SHARTNOMASI TOMONLARI O‘RTASIDAGI NIZOLARNI HAL ETISH

78. Har bir xodim qonunchiliklarda, mazkur Qoidalarda, Universitetning boshqa ichki me’yoriy hujjatlarida va mehnat shartnomasida ko‘zda tutilgan mehnat huquqlarini himoya qilish, shu jumladan, sudda himoya qilish, o‘z mehnat huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini qonun bilan taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilish, shuningdek, malakali yuridik yordam olish huquqiga egadir.

79. O‘zining huquqlarini buzilgan deb hisoblovchi xodim mustaqil ravishda yoki xodimlarning vakili orqali ish beruvchiga og‘zaki yoki yozma shaklda murojaat qilishga haqlidir.

80. Xodimning murojaatini mazmunan ko‘rib chiqib, ish beruvchi uch kun muddatda xodimga yozma ravishda javob beradi.

81. Ish beruvchining javobidan rozi bo‘lmagan taqdirda, mehnat nizosini hal qilish uchun xodim o‘z ixtiyori bo‘yicha mehnat nizolari komissiyasiga yoki bevosita sudga, shuningdek, vakolatiga Universitet xodimlarini himoya qilish kiradigan boshqa organlarga murojaat qilishga haqlidir.

82. Xodim tomonidan berilgan ariza mehnat nizolari komissiyasida ro‘yxatga olinadi va ariza bergan xodim ishtirokida u berilgan kundan boshlab 10 kundan kechiktirmay ko‘rib chiqiladi.

83. Xodimning arizani ko‘rib chiqishda ishtirok etmasligiga faqat uning yozma arizasiga ko‘ra amalga oshiriladi. Komissiyaning majlisiga xodim uzrli sabablarsiz

kelmagan taqdirda mazkur arizani ko‘rib chiqmaslik to‘g‘risida qaror qabul qilinishi mumkin, bu esa xodimni qaytadan ariza topshirish huquqidan mahrum qilmaydi.

84. Mehnat nizolari komissiyasining qarori ustidan xodim yoki ish beruvchi qaror nusxasi berilgan kundan boshlab o‘n kunlik muddat ichida sudga shikoyat qilishi mumkin.

85. Amaldagi Mehnat kodeksining tegishli moddalarida ko‘rsatilgan mehnat nizolari bevosita tuman (shahar) sudlarida ko‘rib chiqiladi.

VI. XULOSA

86. Mazkur Qoidalar bilan tartibga solinmagan holatlar amaldagi qonunchilik bilan tartibga solinadi.

87. Qoidalar Universitet mehnat jamoasi xodimlarning vakili bilan kelishilgan holda tasdiqlangan kunidan boshlab kuchga kiradi.

88. Mazkur qoidalar tasdiqlanishi bilan Universitetning quyidagi me’yoriy hujjatlari o‘z kuchini yo‘qotadi:

Universitetning 2022-yil “15” avgustdagi Ichki mehnat tartibi qoidalari;

Kiritildi:

Kelishildi: